

承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。该条规定了在提供劳务者致人损害时，用人单位责任和劳务派遣单位、劳务用工单位责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条规定，个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。提供劳务期间，因第三人的行为造成提供劳务一方损害的，提供劳务一方有权请求第三人承担侵权责任，也有权请求接受劳务一方给予补偿。接受劳务一方补偿后，可以向第三人追偿。该条规定了个人劳务关系中提供劳务者受害及致害的侵权责任。本案即为典型的在单位与个人形成劳务关系及劳务派遣关系后，提供劳务一方在执行工作任务过程中受到人身损害的情形，但《中华人民共和国民法典》并未明确规定在单位与个人形成的劳务关系或劳务派遣关系中，提供劳务者受害情形的侵权责任，故本案只能将案由定为侵权责任纠纷，适用侵权责任总体原则进行裁判。

《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。过错责任原则，是以过错作为价值判断标准，判断行为人对其造成的损害应否承担赔偿责任的归责原则。根据这一原则，除法律有特别规定(如产品责任、机动车交通事故责任、环境污染责任和生态破坏责任、高度危险责任等)外，民事主体只有因过错(故意或者过失)侵害他人民事权益的情形，才应当承担损害赔偿责任。没有过错，则不承担责任。该原则是近代社会理性主义思想与意思自由原则的体现，是侵权责任中最基本、最主要的归责原则。其之所以成为近代民法的基石之一，并至今被各国侵权法普遍确立为一般侵权责任的归责原则，是因为其建立在如下三个重要基础之上：第一，伦理基础。在道德观念上，确认个人就自己的过错行为所导致的损害应负赔偿责任，符合正义理念；反之，如果行为非出于过错，行为人已尽必要之注意义务，在道德上无可非议，自不应负侵权责任。第

二，价值基础。在社会价值上，侵权法必须协调“个人自由”与“社会安全”两个价值，过错责任乃最能达成此项任务的归责原则。因为个人如果已尽其注意，即得免负侵权责任，则自由不受束缚，聪明才智可得发挥。人人尽其注意，一般损害亦可避免，社会安全亦足以维护。第三，人文基础。过错责任体现人的尊严，肯定人的自由，承认个人抉择、区别是非的能力，个人基于自由意思决定从事某种行为而造成损害的，因其具有过失，法律予以制裁，使其负赔偿责任，最足以表现对个人尊严的尊重。上述几个方面，与我国社会主义核心价值观所倡导的自由、平等、公正、法治在精神上是高度契合的。

该案中，作为提供劳务一方的刘某甲具有明显过错。其明知自己年逾六十、身患多种疾病的情况下选择继续工作，本身未尽到谨慎注意义务，导致其在提供劳务过程中突发急性脑梗死等疾病，系自身身体状况所致，故判其自行承担主要责任。而作为雇佣方，厦门某市政公司在选用刘某甲时应对其有相应的审核，应当考虑其年龄及身体状况，对其用工时出现的身体异常状况负有在合理范围内及时提供救助的义务，故判其承担次要责任，酌情赔偿5000元。

法院裁判该类案件，应本着引导社会成员增强公共意识、规则意识的原则，破解长期困扰群众的法律和道德风险，坚决防止“谁受伤谁有理”等“和稀泥”做法，让司法有力量、有是非、有温度，让群众有温暖、有遵循、有保障。

编写人：福建省厦门市湖里区人民法院 王迎春 孙祺皓

提供劳务者受害责任纠纷案中可否一并 处理侵权与保险合同关系

——回某诉某机电设备公司、甲公司提供劳务者受害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省通化市二道江区人民法院(2023)吉0503民初932号民事判决书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告：回某

被告：某机电设备公司、甲公司

【基本案情】

2022年4月11日，回某受雇于某机电设备公司到某钢铁公司焦化厂工作。2022年6月13日，回某在某钢铁公司焦化厂干活时因事故致其肋骨骨折到甲医院住院治疗，2022年7月9日出院，出院诊断为左侧第3、4、5、6、7、9、11肋骨骨折，左侧胸腔积液。2022年12月5日，某机电设备公司向通化市二道江区人民法院提起某机电设备公司与回某确认劳动关系纠纷一案，通化市二道江区人民法院于2022年12月26日作出989号一审民事判决书，判决：某机电设备公司与回某不存在劳动关系。回某上诉至通化市中级人民法院，通化市中级人民法院于2023年2月23日作出76号二审民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。2023年4月21日回某申请对此次受伤的伤残等级、误工期、护理期、营养期进行司法鉴定。甲司法鉴定所于2023年5月20日作出司法鉴

定意见书，鉴定意见为：(1)被鉴定人此次外伤，已构成九级伤残。(2)被鉴定人此次外伤，误工期为120日。(3)被鉴定人此次外伤，护理期为30日。(4)被鉴定人此次外伤，营养期为30日。除伤残赔偿金外其他赔偿某机电设备公司均赔偿完毕。另，某机电设备公司在甲公司投保了建筑工程人员团体意外伤害保险B款、附加建筑工程人员意外伤害团体医疗保险，建筑工程人员团体意外伤害保险B款保险金额为600000元/人，保险期间为2022年5月18日24时至2023年3月31日24时，承保工程名称为某钢铁公司焦化事业部炼焦作业区焦炉设备维检承包，施工地址为某钢铁公司焦化事业部炼焦作业区。投保细则中险种名称为建筑团体意外伤害身故保险金(GCADB1)、建筑团体意外伤害残疾保险金(GCADB2)。建筑工程人员团体意外伤害保险B款条款第2.3条可选责任意外伤害残疾保险金(GCADB2)第一款规定：若被保险人自该次意外伤害事故发生之日起180日内因该次事故致成《人身保险伤残评定标准及代码》(JR/T0083-2013)中所列伤残程度等级之一，则我方以该被保险人的保险金额为基数，按该伤残程度等级对应的保险金给付比例给付意外伤害残疾保险金。若自该次意外伤害事故发生之日起180日内治疗仍未结束的，则按第180日的身体情况进行伤残程度等级鉴定，我方据此给付意外伤害残疾保险金。当意外伤害残疾保险金给付的累计金额达到该被保险人的保险金额时，我方对该被保险人的保险责任终止。第9.1条给付比例表中，伤残等级九级的给付比例为20%，十级的给付比例为10%。2023年9月20日，回某申请理赔，甲公司赔付回某60000元。诉讼过程中，甲公司申请对回某左侧第8肋骨和第10肋骨骨折与2022年6月13日的意外事故撞击是否存在因果关系，对回某按照《人身保险伤残评定标准及代码》进行伤残鉴定。某司法鉴定中心于2024年2月1日作出第16号司法鉴定意见书，鉴定意见为：(1)被鉴定人回某左侧第8肋骨、第10肋骨骨折与2022年6月13日外伤存在直接因果关系。(2)被鉴定人回某8根以上肋骨骨折，符合伤残九级。

【案件焦点】

1. 某机电设备公司是否需要承担赔偿责任；
2. 甲公司是否为本案适格被

告：3. 某机电设备公司与甲公司承担赔付残疾赔偿金的具体数额。

【法院裁判要旨】

吉林省通化市二道江区人民法院经审理认为：关于某机电设备公司是否需要承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款规定：

“个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。”已生效的989号民事判决书可以证明，某机电设备公司与回某存在维检合同期内特定期间的劳务关系。回某在提供劳务期间因事故致其肋骨骨折，故某机电设备公司应承担赔偿责任。关于甲公司是否为本案适格被告。某机电设备公司为某钢铁公司焦化事业部炼焦作业区焦炉设备维检承包工程投保建筑工程人员团体意外伤害保险B款，在保障期间内其提供劳务者回某在承保施工地作业时意外受伤，是保险合同的被保险人，符合理赔条件，甲公司应按照保险合同约定进行理赔。本案中，保险合同关系与侵权关系均基于提供劳务者回某身体意外伤害的同一事实，且某机电设备公司作为投保人为其提供劳务者购买意外伤害险的目的，就是提供劳务者因从事其指派工作受伤后，减轻或免除其应承担的赔偿责任。将甲公司列为被告有利于查明案件事实，确定赔偿责任，避免当事人诉累，节约司法资源，因此甲公司是本案适格被告。

关于某机电设备公司与甲公司承担赔付残疾赔偿金的具体数额。(1)《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款规定：“残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。”结合《吉林省高级人民法院关于2023年度人身损害赔偿执行标准的通知》，2022年度吉林省城镇居民人均可支配收入为35471元、无异议的某司法鉴定中心的司法鉴定意见书中回某的伤残等级为九级，故回某的残疾赔偿金应为 $35471\text{元} \times 20\text{年} \times 20\% = 141884\text{元}$ 。(2)某机电设备公司投保的建筑工

程人员团体意外伤害保险B款条款第2.3条可选责任意外伤害残疾保险金(GCADB2)条款“按该伤残程度等级对应的保险金给付比例给付意外伤害残疾保险金”是对被保险人遭遇意外伤害后给付伤残保险金的计算方式的约定,并未限制或损害被保险人利益,也未在保险公司承担保险责任的范围内减轻或排除其应当承担的风险与损失,不属于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第九条规定的“比例赔付或者给付”,不应认定为免除保险人责任条款,且团体人身保险投保单及投保人声明与授权有投保人某机电设备公司法人签名并加盖公章,某机电设备公司主张该条款为格式合同文本中的比例赔付条款,甲公司对责任免除条款未尽到提示和明确说明的义务应当全额赔付的意见不能成立,不予支持。甲公司应当按照建筑工程人员团体意外伤害保险B款条款第2.3条进行理赔,结合第9.1条九级赔付比例为20%,甲公司应给付回某残疾赔偿金600000元 $\times$ 20%=120000元,因甲公司已赔付回某60000元,故甲公司应赔付回某残疾赔偿金60000元,剩余残疾赔偿金141884元-120000元=21884元应由某机电设备公司承担。

吉林省通化市二道江区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条、《中华人民共和国保险法》第十三条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款规定,判决如下:

- 一、某机电设备公司于本判决生效后立即赔付回某残疾赔偿金21884元;
 - 二、甲公司于本判决生效后立即赔付回某残疾赔偿金60000元。
- 宣判后,双方当事人均未上诉,一审判决已经生效。

【法官后语】

提供劳务者受害责任纠纷案件的审理不仅关涉提供劳务者生命健康权的救济与保护,亦涉及接受劳务方的用工风险化解与生存发展之间的平衡。正确厘清各方主体之间的法律关系,对损害赔偿责任主体与赔偿范围加以认定,依法保护各方当事人的合法权益,是审理此类案件的关键。

本案中,回某作为某机电设备公司的提供劳务者,在从事雇佣活动中受到伤害,某机电设备公司作为接受劳务者应当承担相应的赔偿责任。某机电设备

